

1500365-06.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/06/2022

... ocorrência desta ameaça por ter passagem por tráfico (arquivo digital - fl).

Os policiais militares MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS MARINHO e MICHEL MARTINS FERREIRA, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que atendendo a ocorrência de perturbação de sossego em chácara, ali flagraram o réu ROBERT acompanhando de outros indivíduos. Em busca pelo local foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500365-06.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500365-06.2022.8.26.0617 2022/000220
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBERT WILLIAM SILVA DE GUSMÃO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ROBERT WILLIAM SILVA DE GUSMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 14 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, RICHARD VICENTE ESTEVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, e CALEBE SILVA ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial e seu aditamento (fls. 274/278 e 304/306):

a) no dia 13.03.2022, na Rua Adolpho Batista da Cruz, no Bairro Cajuru, nesta cidade e comarca, ROBERT possuía e mantinha sob guarda armas de fogo de uso permitido, uma delas com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

b) no dia 13.03.2022, na Rua Adolpho Batista da Cruz, no Bairro Cajuru, nesta cidade e comarca, RICHARD possuía e guardava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

c) no dia 13.03.2022, na Rua Adolpho Batista da Cruz, no Bairro Cajuru, nesta cidade e comarca, CALEBE trazia consigo, para consumo pessoal, droga, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A RICHARD foi oferecido acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal, fl. 274, e a CALEBE, proposta de suspensão do processo, por dois anos, sob as condições do artigo 89, § 1º, incisos II, III e IV da Lei 9.099/95, propostas que foram aceitas e os respectivos acordos homologados judicialmente nesta audiência.

Recebida a denúncia em 30.03.2022 em relação ao acusado ROBERT (fl. 279/280), o réu foi citado pessoalmente (fl. 310), apresentando defesa (fls. 314/315).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 316/322), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal, considerando ainda a atenuante da confissão, fixando-se regime inicial aberto, com as substituições cabíveis (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, declarou que foi convidado para uma festa de aniversário, não sabendo informar o nome do aniversariante, chegando na festa por volta das 18h00, portando duas armas de fogo, um revólver calibre .357 municiado e um revólver calibre .32 para sua proteção pois estava em "guerra" na rua, não sabendo informar a quem pertenceria as outras armas apreendidas (fl. 28).

Em juízo, disse que apenas o revólver . 32 era de sua titularidade, e não as demais armas. Não estava em guerra com ninguém, apenas fora ameaçado por namorado de "menina" com quem "ficara". Não registrou ocorrência desta ameaça por ter passagem por tráfico (arquivo digital - fl).

Os policiais militares MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS MARINHO e MICHEL MARTINS FERREIRA, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que atendendo a ocorrência de perturbação de sossego em chácara, ali flagraram o réu ROBERT acompanhando de outros indivíduos. Em busca pelo local foram localizadas as armas e munições ventiladas. ROBERT assumiu a titularidade dos dois revólveres apreendidos. O local era aberto, acessível a outras pessoas (arquivo digital).

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva das armas apreendidas, e que o revólver Taurus calibre .32, a pistola semi-automática Taurus, calibre .40, estavam com a numeração suprimida, e a submetralhadora calibre .9, sem número de série aparente, pois de fabricação caseira (fls 254/261).

A confissão extrajudicial do réu, confirmada pelas palavras dos policiais, que noticiaram haver apreendido armas de fogo no local dos fatos, assumindo ROBERT a titularidade dos dois revólveres, bem assim pelo laudo pericial, que atestou a potencialidade lesiva desses revólveres, além de estar um deles (Taurus calibre .32) com numeração suprimida, são suficientes para demonstrar existência e autoria delitivas.

Registro que a retratação parcial do réu em juízo, quando afirmou portar apenas um dos revólveres, e não ambos, ficou isolada nos autos.

De outro lado, inviável imputar ao acusado as demais armas apreendidas, na medida em que o local estava aberto, acessível a outrem, estando em curso ali uma festa.

No tocante à tipificação da conduta, de se observar que o acusado, no mesmo contexto fático, possuía e tinha em depósito duas armas de fogo de uso permitido, uma delas com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Considerando que uma só foi a conduta, e que o bem jurídico tutelado pelas normas incriminadoras dos artigos 14 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, é o mesmo, i.e., a incolumidade e segurança públicas, de rigor o reconhecimento da prática de crime único, o mais grave, qual seja, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei de Armas, devendo a quantidade e variedade de armas ser sopesadas na aplicação da pena.

Nesse sentido a lição de NUCCI:

"possuir mais de uma arma de fogo, acessório ou munição: configura-se crime único, se no mesmo contexto. Assim, o agente que possui, em sua residência, por exemplo, dois revólveres, calibres 38, não registrados, comete um único delito (art. 12 desta Lei). Se portar ambos, igualmente, há crime único (art. 14 desta Lei)" (Leis penais e processuais penais comentadas, vol. 2. 9a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 'j' da nota 39 ao art. 14, p. 24).

Assim também a jurisprudência Bandeirante:

"APELAÇÃO. Artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da lei nº 10.826/03. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade não questionadas. Crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Desnecessidade de efetiva exposição ao risco produzido. Condenação mantida. Afastado, no entanto, o concurso material. Reconhecimento de crime único, em face da lesão de somente um bem jurídico, incidindo a norma cujo apenamento é maior, com readequação da reprimenda. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito que não comportam modificação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Registro; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/09/2016; Data de registro: 03/09/2016).

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui maus antecedentes, pois ostenta condenação por crime anterior já com trânsito em julgado (condenação referente ao processo nº 1500976-27.2020, da 5ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 18.04.2022 e para Defesa em 27.04.2022 (fl. 356/357).

Ainda que não configure reincidência, pelo fato do trânsito haver ocorrido posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes.

Nessa direção, a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.

1. Restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise.
2. Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.
3. Na espécie, a certidão de antecedentes do recorrido registra, conforme assinala o acórdão da origem, diversas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime examinado neste feito, o que permite a valoração negativa de seus antecedentes.
4. Recurso especial a que se dá provimento a fim de atestar os maus antecedentes do recorrido, redimensionando a sua pena".
(REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJE 09/10/2014).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade de armas apreendidas que podem ser atribuídas ao réu (um revólver Taurus calibre .357, um revólver Taurus calibre .32, com numeração suprimida).

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes a serem consideradas.

Confesso o réu (Súmula n. 545 do C. STJ), reduzo as penas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, afora 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, ficam estas penas definitivamente estabelecidas.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, §4º, do Código Penal), e por prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimos federal (valores atualizados até a data do pagamento) a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo juízo da execução (art. 45, § 1º, do Código Penal). Para a fixação do valor levou-se em conta as gravosas circunstâncias judiciais e a falta de dados da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar ROBERT WILLIAM SILVA DE GUSMÃO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, às reprimendas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo federal, nos termos acima expostos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não subsistem mais as razões que determinaram a segregação provisória do réu, podendo ele apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Cumpra-se o art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.
São José dos Campos, 01 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca

juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA